茂名市国有播扬林场“4•3”一般物体打击事故调查报告

日期：2021-11-09 作者： 来源： 化州市应急管理局

2021年4月14日11时，桂*军到化州市应急管理局反映，2021年4月3日7时许，其父亲桂*银在茂名市国有播扬林场大化工区大化坑伐木时，被放倒的桉树砸中，造成重伤，被送往茂名市人民医院抢救。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，化州市人民政府依法成立了茂名国有播扬林场“4·3”一般物体打击事故调查组(以下简称事故调查组)，由化州市应急管理局局长任组长，成员由市应急管理局、市公安局、市总工会、市人社局、市司法局、市林业局等部门组成，邀请市纪委监委派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位及责任人的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位及人员基本情况

1、茂名市国有播扬林场(以下简称播扬林场),统一社会信用代码124409824563970**2，法定代表人：吴*应。住所：化州市播扬镇，开办资金：552万元，经费来源：财政补助二类，举办单位：茂名市林业局，宗旨和业务范围：造林绿化，培育、开发、利用森林资源，保护生态环境。该单位为事故发生的林区林权证（林权证编号：化林证字（2002）第00562号NO.1,林地所有权权利人：国营播扬林场，森林或林木所有权权利人：国营播扬林场）登记单位，林木采伐申请单位，林木采伐许可证编号：茂名场采字[2020]1105001号（发证人：茂名市林业局，批准日期：2020年11月5日，采伐期限：2020年11月5日到2021年3月30日，林种：短期伐期用材林，树种：桉树，采伐方式：皆伐，采伐面积：16.91公顷，采伐强度：100%）。

2、谢*强,男，汉族，身份证：440924196707055**3，广东省化州市平定镇圣古石船坡村54号。

3、徐*帮，男，汉族，身份证：532628197609243**0，云南省文山壮族苗族自治州富宁县木央镇木树村民委关山小组,伐木工人。

4、桂*银（伤者），男，身份证：532628196707163**3，云南省文山壮族苗族自治州富宁县木央镇木树村民委关山小组，伐木工人。

（二）茂名市国有播扬林场大化工区大化坑林木采伐招投标与合同签订情况

2021年1月6日，播扬林场将大化工区3个小班面积32.43公顷的桉树采伐权委托茂名市公共资源交易中心网上公开挂牌交易。2021年1月29日，化州市平定镇人谢统强在茂名市公共资源交易中心以1438700元的价格取得采伐经营权。2021年2月8日，谢统强与播扬林场签订了《招包木山合同》。

经调查，根据《招包木山合同》的要求，谢*强必须在合同签订日到2021年3月31日止完成所拥有林木的采伐并采运完毕。由于在约定的时间没有完成林木的采伐，谢*强于2021年3月25日向茂名市国有播扬林场提交采伐延期申请书，2021年3月30日茂名市国有播扬林场对其批复，要求谢*强在未能申请到新的采伐林木手续前，2021年3月31日后不能让民工进山砍伐作业。

（三）承包方基本情况

谢*强取得大化工区3个小班的桉树采伐权后，雇请徐*帮组织工人进行砍木。双方口头约定木材采伐作业为80元/吨，并承诺砍伐结束后补助2元/吨给徐元帮作为电话费，包含伐木、打枝、造材、装载等劳务项目。随后，徐*帮组织了云南的老乡徐*兵、高*祥、邓*兵等共12人，并于2021年3月10日进入播扬林场大化工区大化坑进行采取伐作业。3月15日，桂*银电话联系徐*帮取得砍树的工作，并于3月17日下午，从云南来到播扬林场参与伐木。

经调查，谢*强在木材采伐活动过程中，没有按照安全生产法律法规规定建立安全生产责任制；没有制定安全生产规章制度和操作规程；没有对伐木工人进行安全生产教育培训和考核，只对伐木工人进行口头提醒教育；也没有按规定为从业人员配备劳动防护用品。因此，谢*强组织的伐木作业队不具备有关法律、法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件。在《招包木山合同》约定的采伐时间到期后，未经播扬林场同意，仍然组织伐木工人伐木。

二、事故发生经过和事故救援情况

2021年4月3日6时30分许，徐*帮带领伐木作业队共13人进入大化工区大化坑44098202800200010320l小班的林地伐木，徐*帮和徐*兵负责使用油锯伐木，没有安排助手，其他工人负责打枝。7时许，徐*帮正在林地东侧的山坡中段砍伐一株地径约25cm的桉树。桂*银修完一侧的树木后，正在绕过徐*帮所在的伐木区，往西南方向的另外一侧去打枝。徐*帮锯树的倒向设定是垂直山坡的方向，由于当天的风较大，锯倒的桉树没有按设定的倒向，而是倒向左侧，刚好砸中桂*银头部及背部。事故发生后，现场目击者高*祥叫几个工友前来帮忙，将桂*银抬回到工棚，并将该起事故报告给谢*强。谢*强立即叫人联系120救护车，8时30分许，救护车赶到现场，将桂*银送往化州市第三人民医院抢救，由于伤势较重，桂*银随即被送往茂名市人民医院救治。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

(一)人员伤亡情况

茂名市国有播扬林场“4· 3”一般物体打击事故造成一人重伤。

伤者：桂*银，53岁，身份证号码：532628196707163**3，住所：云南省文山壮族苗族自治州富宁县木央镇下木树村民委关山小组。按照茂名市人民医院《疾病诊断证明书》，桂*银伤情为：脑挫伤，肋骨骨折，创伤性湿肺，颈椎棘突骨折，颈椎横突骨折，脊髓损伤，急性不完全性截瘫，一直在茂名人民医院外科重症监护室救治。2021年5月17日，桂*银医治无效死亡，根据茂名市人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》的死亡原因是：颈髓损伤，重症肺炎（依据有关规定，死亡时间离事故发生超过30日，不列入死亡统计）。

(二)**直接经济损失情况**

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法﹝2013﴾115号）等规定，核定事故直接经济损失共约127万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1、徐*帮在伐木作业时缺乏相关的操作知识，未对其他作业人员所处的位置进行核实并保持安全距离。对作业风险判断不足。使用油锯锯树木树根时处置不当，未能正确判断风向影响树木伐倒方向，以致于木材未按设计的方向倒下，导致事故发生。

2、桂*银，缺乏安全防范意识，忽视风力对伐木倒向的影响，疏忽大意进入采伐树木的危险区域，被倾倒的树木打中头部致重伤。

（二）间接原因

谢*强在木材采伐活动过程中，未依法履行安全管理职责；未建立本单位安全生产责任制;未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;未如实记录安全生产教育和培训情况;未督促、检查采伐工地的安全生产工作，及时消除安全隐患。导致伐木作业人员安全意识不足，违反《森林采伐作业规程（行标）》规定，违规作业，导致事故发生。

（三）事故性质

经调查认定，茂名市国有播扬林场“4·3”事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规和标准，对该起事故相关单位和人员未履行安全生产法定职责导致事故发生，经调查组成员讨论、研究，现对事故责任单位和责任人员提出如下处理建议。

（一）相关责任人员处理建议

谢*强作为播扬林场大化工区大化坑林木的受让人及采伐负责人，在木材采伐活动过程中，未依法履行安全管理职责，对事故的发生负管理责任,谢*强涉嫌重大责任事故罪，建议将其移交公安机关作进一步查处。

徐*帮作为伐木工劳务班组实际负责人（包工头），油锯工。未经过专业和安全技术等岗前培训；违反作业规程作业，未确认危险区内无其他作业人员后方可伐木；未安排伐木助手协助伐木，也没有使用辅助工具控制树倒方向，对事故的发生负直接责任,涉嫌重大责任事故罪，建议将其移交公安机关作进一步查处。

桂*银作为被雇请的伐木工人，缺乏安全防范意识，忽视风力对伐木倒向的影响，疏忽大意进入采伐树木的危险区域，被倾倒的树木打中头部致重伤，对事故的发生负有责任,鉴于已经死亡，建议不再追究其责任。

六、事故防范和整改措施

1、采伐承包人要严格执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规,落实好企业安全生产主体责任，认真组织制订安全生产管理制度及操作规程，加强对从业人员的安全教育培训，提高务工人员安全防范意识，加强作业现场管理，及时制止各种违规行为。

2、林业部门要从思想上高度重视，落实“管行业必须管安全”的要求，对本行业的生产经营单位安全生产状况进行全面摸底检查，对其中存在的危险因素进行辨识和分级管控，要求生产经营单位建立健全隐患排查治理制度，对发现的隐患立即进行整改，不具备立即整改条件的要设立整改期限，对整改情况全程进行跟踪落实，并采取应急防范措施，有效防止事故的发生。

茂名市国有播扬林场“4· 3”一般

物体打击事故调查组

以上内容版权均属于本网站，未经授权不得改编、摘编或以其他方式使用上述相关内容。
经授权使用的，应在授权范围内使用，并注明“来源：化州政府网”。